

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1212/2538

นาย มานพ สุขสวัสดิ์ กับพวก
นาง ละเมียด สุขสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1656, มาตรา 1684, มาตรา 1705

การขีดฆ่าชื่อผู้รับพันนัยกรรมจากเดิมที่เขียนว่า"ละเมียด"แล้วตกเติมว่า"ละเมียด"ส่วนนามสกุลคงไว้เช่นเดิมมิใช่การขีดฆ่าอันเป็นการเพิกถอนข้อกำหนดพันนัยกรรมแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเขียนชื่อผู้รับพันนัยกรรมให้ถูกต้องเมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ลงวันเดือนปีที่แก้ไขผู้ทำพันนัยกรรมและพยานในพันนัยกรรมทั้งสองคนมิได้ลงชื่อกำกับจึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1656วรรคสองและถือว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำว่า"ละเมียด"ในพันนัยกรรมพันนัยกรรมคงมีข้อความตามเดิมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทำไม่ถูกต้องตามแบบหามีผลทำให้ พันนัยกรรมที่ สมบูรณ์อยู่แล้วต้องตกเป็น โมฆะไม่ พันนัยกรรมมีข้อความว่า"ข้อ1ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายไปแล้วบรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าข้าพเจ้ายอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุไว้ในพันนัยกรรมนี้ให้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้(1)เรือนทรงมลิลามุงกระเบื้องวิบูลศรีพร้อมกระดานพื้น19แผ่นกระดานระเบียงด้านยาว7แผ่น1หลังข้อ2ข้าพเจ้าขอมอบพันนัยกรรมให้กับนาง ละเมียดข้างแก้วมณี และขอตั้งให้นาย มานพสุขสวัสดิ์เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าตามพันนัยกรรมนี้"ถ้อยคำในพันนัยกรรมดังกล่าวแสดงว่าเจ้ามรดกมีเจตนาทำพันนัยกรรมยกเรือนพิพาทให้แก่นาง ละเมียด โจทก์ที่2และตั้งนาย มานพโจทก์ที่1เป็นผู้จัดการมรดกหาใช้มีเจตนาเพียงแต่มอบ

เอกสารพินัยกรรมให้โจทก์ที่2เก็บรักษาไว้เฉยๆเท่านั้นไม่โจทก์ที่2จึงเป็น ผู้รับ
พินัยกรรม

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 เป็น ผู้จัดการมรดก ของนาง จ่าง สุขสวัสดิ์ โจทก์ ที่ 2 เป็น ทายาทโดยธรรม และ เป็น ผู้รับ พินัยกรรม ของ นาง จ่าง คือ บ้าน ทรง มลิลา (ที่ ถูก บ้าน ทรง มนิลา)จำเลย เป็น เจ้าของ บ้าน ชั้น เดียว ใต้ถุน สูง โดย นาง จ่าง ยกให้ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2529 บ้าน ของ โจทก์ ที่ 2 และ บ้าน ของ จำเลย เป็นบ้าน หลัง ใหญ่ ใช้ เลขที่ เดียว กัน ปลุกสร้าง อยู่ ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 694ตำบล ท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา เรียง ติดต่อกัน โจทก์ ทั้ง สอง ประสงค์ จะ รื้อถอน บ้าน ซึ่ง โจทก์ ที่ 2 มีสิทธิ ได้รับมรดก ตาม พินัยกรรม ดังกล่าว แต่ จำเลย ไม่ยอม โดย อ้างว่า นาง จ่าง ยก บ้าน ดังกล่าว ให้ จำเลย ตาม สัญญา ให้ ลงวันที่ 24 กันยายน 2529 ขอให้โจทก์ ที่ 1 และ หรือ โจทก์ ที่ 2 มีสิทธิ รื้อถอน บ้านเรือน ทรง มนิลา ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ ที่ 2 ตาม พินัยกรรม ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2524และ ห้าม จำเลย กับ บริวาร ขัดขวาง การ รื้อถอน

จำเลย ให้การ ว่า พินัยกรรม ที่ โจทก์ อ้าง เป็น พินัยกรรม ปลอมลายมือชื่อ ผู้ทำพินัยกรรม ดังกล่าว เป็น ลายมือ ปลอม ข้อความ ใน พินัยกรรมไม่ได้ ระบุ ยก บ้าน ทรง มนิลา ให้ แก่ ผู้ใด ไว้ และ บ้าน ทรง มนิลา ที่ ระบุใน พินัยกรรม นี้ ไม่ได้ ระบุ เลขที่ บ้าน ไว้ อีก ทั้ง ชื่อ ของ โจทก์ ที่ 2ที่ ระบุ ไว้ ใน พินัยกรรม ดังกล่าว มี การ ขีดฆ่า แก้ไข โดย ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ ลงชื่อ กำกับ ไว้ จึง ไม่สมบูรณ์ โจทก์ ที่ 2 จึง ไม่มี สิทธิ ใด ๆพินัยกรรม นาง จ่าง มี บ้าน หลัง เดียว คือ บ้าน เลขที่ 15

หมู่ ที่ 4ตำบล ท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา ก่อน ตาย นาง จ่าง จดทะเบียน โอน ให้ แก่ จำเลย เมื่อ ปี 2529 แล้ว แผนที่ สังกะสี ท้ายฟ้อง หมายเลข 4 ไม่ถูกต้อง จำเลย กับ สามี ปลุก บ้าน หมายเลข 1บ้าน ดังกล่าว จึง เป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย กับ สามี บ้าน หมายเลข 2 และ 3เป็น ของ นาง จ่าง ซึ่ง ได้ โอน ให้ จำเลย แล้ว โจทก์ ทั้ง สอง ไม่มี สิทธิ รื้อถอน ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ โจทก์ ทั้ง สอง รื้อ บ้าน พิพาท คือ บ้านหมายเลข 3 ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 เป็น บ้าน ทรง มนิลา มุง กระเบื้องวิบูลศรี พร้อม กระดาน พื้น 19 แผ่น กระดาน ระเบียง ด้าน ยาว 7 แผ่น1 หลัง อันเป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ ที่ 2 ตาม พินัยกรรม ของนาง จ่าง สุขสวัสดิ์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2524 ห้าม จำเลย และ บริวาร ขัดขวาง การ รื้อถอน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ฎีกา ใน ข้อกฎหมาย ว่า ข้อความใน พินัยกรรม เอกสาร หมายเลข จ. 3 มี การ ขัดฆ่า แก้ไข โดย นาง จ่าง ผู้ทำ พินัยกรรม และ พยาน ใน พินัยกรรม มิได้ ลงลายมือชื่อ กำกับ ไว้ พินัยกรรมจึง ตกเป็น โมฆะ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1705 นั้นเนื่องจาก ใน ปัญหา ดัง กล่าว ศาลชั้นต้น มิได้ พิจารณา ข้อเท็จจริง มาศาลอุทธรณ์ จึง พิจารณา ข้อเท็จจริง จาก พยาน หลักฐาน ใน สำนวน ว่า พินัยกรรมที่นา ง จ่าง ทำ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 ข้อ 2 มี การ ขัดฆ่า คำ ว่า "ละเมีย ด"แล้ว ตก เดิม คำ ว่า "ละเมียด " โดย นาง จ่าง ผู้ทำ พินัยกรรม นาย ผล พรหมสุวรรณ และ จำเลย ไพเราะ โฉมศิริ พยาน ใน พินัยกรรม

มิได้ ลงลายมือชื่อ กำกับ ไว้ ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ศาลอุทธรณ์ พัง มา ดังกล่าว พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า การ ชิดฆ่า ชื่อ ผู้รับพินัยกรรม จาก เดิม ที่ เขียน ว่า "ละเมียด" แล้ว ตก เดิม คำ ว่า "ละเมียด" ส่วน นามสกุล ของ ผู้รับ พินัยกรรม ยัง คง ไว้ เช่น เดิม นั้น มิใช่ การ ชิดฆ่าอันเป็น การ เพิกถอน ข้อ กำหนด พินัยกรรม แต่ เป็น การ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพื่อ เขียน ชื่อ ผู้รับพินัยกรรม ให้ ถูกต้อง เมื่อ การ ชิดฆ่า ตก เดิม นั้นมิได้ ลง วัน เดือน ปี ที่ แก้ไข ผู้ทำ พินัยกรรม และ พยาน ใน พินัยกรรม ทั้งสอง คน มิได้ ลงชื่อ กำกับ การ แก้ไข เปลี่ยนแปลง จึง ไม่สมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656 วรรคสอง คำ ว่า"ละเมียด " ที่ เขียน ตก เดิม จึง เสีย ไป และ ถือว่า ไม่มี การ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำ ว่า "ละเมียด" ใน พินัยกรรม โดย พินัยกรรม เอกสารหมาย จ. 3 ข้อ 2 คง มี ข้อความ ตาม เดิม การ แก้ไข เปลี่ยนแปลงพินัยกรรม เอกสาร หมาย จ. 3 ที่ ทำ ไม่ถูกต้อง ตาม แบบ ดังกล่าว จึง หาผล ทำให้ พินัยกรรม ที่ สมบูรณ์ อยู่ แล้ว ต้อง ตกเป็น โฆษะ ไม่

ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา ว่า ศาลอุทธรณ์ มิได้ วินิจฉัย อุทธรณ์ ของ จำเลยที่ ว่า พินัยกรรม เอกสาร หมาย จ. 3 ข้อ 2 ระบุ เพียง ว่า ขอมอบ พินัยกรรมให้ กับ นาง ละเมียด เท่านั้น จึง พัง ไม่ได้ ว่า นาง จ่าง ทำ พินัยกรรม ยก บ้าน พิพาท ให้ โจทก์ ที่ 2 คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้ ย้อนสำนวน ไป ให้ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ใน ปัญหา ดังกล่าว นั้น เห็นว่า ในปัญหา ที่ จำเลย อุทธรณ์ ดังกล่าว จำเลย ได้ ยก ขึ้น เป็น ข้อต่อสู้ ไว้ ในคำให้การ และ อยู่ ใน ประเด็น ข้อพิพาท ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด ว่า นาง จ่าง ได้ ทำ พินัยกรรม ยก บ้าน พิพาท ให้ โจทก์ ที่ 2 หรือไม่ การ ที่ ศาลอุทธรณ์ไม่ได้ วินิจฉัย ปัญหา อุทธรณ์ ของ จำเลย ดังกล่าว จึง เป็น การ ไม่ ชอบ และศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ไป โดย ไม่ต้อง ย้อนสำนวน ไป ให้ ศาล อุทธรณ์วินิจฉัย ซึ่ง พินัยกรรม เอกสาร หมาย จ. 3 มี ข้อความ ว่า "ข้อ 1 ข้าพเจ้า ถึงแก่ความตาย ไป แล้ว บรรดา ทรัพย์สิน ของ ข้าพเจ้า ที่ มี อยู่และ ที่ จะ เกิดขึ้น

ใน ภายหน้า ข้าพเจ้า ยอม ยกให้ เป็น กรรมสิทธิ์ แก่ผู้ที่ ได้ ระบุ ไว้ ใน พินัยกรรม
นี้ ให้ เป็น ผู้รับ ทรัพย์สิน ตาม จำนวน ซึ่งกำหนด ไว้ ดัง ต่อไป นี้

(1) เรือน ทรง มลิลา มุง กระเบื้อง วิบูลศรี พร้อม กระดาน พื้น 19แผ่น
กระดาน ระเบียบ ด้าน ยาว 7 แผ่น 1 หลัง

ข้อ 2 ข้าพเจ้า ขอมอบ พินัยกรรม ให้ กับ นาง ละเมียด ช้างแก้วมณี และ ขอ
ตั้ง ให้ นาย มานพ สุขสวัสดิ์ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ข้าพเจ้า ตาม พินัยกรรม นี้ "
ดังนี้ เห็นว่า ถ้อยคำ ใน พินัยกรรม แสดง ว่า นาง จ่าง เจ้ามรดก มี เจตนา ทำ
พินัยกรรม ยก เรือน พิพาท ให้ แก่ นาง ละเมียด ช้างแก้วมณี โจทก์ ที่ 2 และ ตั้ง
นาย มานพ โจทก์ ที่ 1 เป็น ผู้จัดการ มรดก หาใช่ มี เจตนา เพียงแต่ มอบ เอกสาร
พินัยกรรม ให้ โจทก์ ที่ 2 เก็บรักษาไว้ เฉย ๆ เท่านั้น ไม่ โจทก์ ที่ 2 จึง เป็น ผู้รับ
พินัยกรรมที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ใน ผล ฎีกา ของ
จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ